В судебную коллегию по уголовным делам
_____
(наименование вышестоящего суда)
через _____
(наименование суда, постановившего приговор)
от защитника (осуждённого): _____
по уголовному делу № _____

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на приговор _____ от ____ _____ 20____ года

Приговором _____ (наименование суда) от ____ _____ 20____ года _____ (Ф.И.О.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. ____ ст. ____ УК РФ, и ему назначено наказание _____.

Основания к отмене или изменению приговора

1. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона (ст. 389.17 УПК РФ): _____ (указать конкретные нарушения и листы дела).

2. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (ст. 389.16 УПК РФ): _____.

3. Неправильное применение уголовного закона (ст. 389.18 УПК РФ): _____.

4. Несправедливость приговора вследствие чрезмерной суровости наказания (ст. 389.18 УПК РФ): _____.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.1–389.4 УПК РФ,

ПРОШУ:

- приговор _____ от ____ _____ 20____ года отменить (изменить);
- передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции (либо прекратить производство по делу, либо смягчить назначенное наказание);
- рассмотреть жалобу с участием защитника и осуждённого.

> Доводы излагаются по существу и со ссылками на материалы дела. Принесение дополнительной жалобы допускается до начала заседания суда апелляционной инстанции.

Приложение

1. Копии жалобы по числу участников процесса.
2. Копия приговора (при наличии).

3. Ордер адвоката.

Дата, подпись защитника (осуждённого) «___» _____ 20___ г.

Образец носит информационный характер, не является юридической консультацией и требует адаптации к обстоятельствам дела. Правовая основа: ст. 389.1–389.4, 389.15–389.28 УПК РФ. Адвокат Юрий Анатольевич Кочевинов · vk.com/advocat_yuriy51